



WALIKOTA METRO

PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

Menimbang : a. bahwa untuk pengendalian dan pengawasan terhadap mekanisme penyelenggaraan perizinan Pemerintah Kota Metro masih memerlukan pengaturan tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Lembaga Kursus;

8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS DAN PELATIHAN (LKP).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan beserta perangkat Daerah Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
4. Dinas adalah Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
5. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) adalah Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan bagi warga belajar yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, dan atau melanjutkan ke tingkat atau jenjang Pendidikan yang lebih tinggi.
6. Izin Penyelenggaraan adalah pernyataan tertulis dari pihak yang berwenang yang memberikan hak untuk mengusahakan/ menyelenggarakan kursus.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan program, bahan pelajaran, dan metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
8. Kurikulum Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) adalah kurikulum yang disusun oleh lembaga kursus dan Pelatihan untuk jenis kursus yang diselenggarakan di Lembaga tersebut.
9. Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) adalah izin yang diberikan kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagai bentuk pengakuan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan kursus dan pelatihan sebagai satuan pendidikan Non Formal yang berada di kota Metro.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

- (1) Objek izin adalah setiap Penyelenggaraan Kursus dan pelatihan yang menambah pengetahuan dan ketrampilan.
- (2) Usaha yang termasuk Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) adalah :
 - a. Kursus Bahasa Asing/Inggris;
 - b. Kursus/Bimbingan Belajar;
 - c. Kursus Tata Rias Pengantin;
 - d. Kursus kecantikan kulit dan sejenisnya;
 - e. Kursus Perikanan, Pertanian, Peternakan;
 - f. Kursus Akuntansi;
 - g. Kursus Spa;
 - h. Kursus Membatik, animasi, seni ukir, kerajinan perak;
 - i. Kursus/Pelatihan Pengacara dan sejenisnya;
 - j. Kursus komputer;
 - k. Kursus/Pelatihan senam dan sejenisnya;
 - l. Kursus mengetik.

Pasal 3

Subjek izin adalah setiap Lembaga kursus dan pelatihan yang diselenggarakan oleh perseorangan, sekelompok orang, Lembaga sosial/yayasan, Perseroan terbatas, Badan Hukum dan atau Badan Usaha dengan atau tanpa mencantumkan kata " kursus ": yang menyelenggarakan kegiatan khusus

BAB III PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) perorangan atau sekelompok orang, lembaga sosial/yayasan, perusahaan perorangan dan perseroan terbatas atau badan usaha yang menyelenggarakan kursus, wajib mengajukan permohonan izin kepada Kepala Daerah untuk memperoleh izin penyelenggaraan
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melengkapi Persyaratan untuk memperoleh izin penyelenggaraan kursus bagi perorangan atau sekelompok orang, lembaga sosial/yayasan, perusahaan perorangan dan perseroan terbatas terdiri dari :
 - a Surat Permohonan yang ditujukan kepada Walikota Metro dengan melampirkan :
 1. Akta Pendirian (Akte Notaris)
 2. Foto Copy KTP (Pemilik/Pemimpin)
 3. Foto Copy Ijazah (Pemilik/Pemimpin)
 4. Pas Foto 3 x 4 (Pemilik/Pemimpin)
 5. Daftar riwayat hidup (Pemilik/Pemimpin)
 6. Peta Lokasi sederhana
 7. Peraturan / Tata Tertib
 8. Struktur Organisasi
 9. Rekomendasi/persetujuan dari lurah setempat yang diketahui camat.
 10. Kepemilikan tempat / penguasaan tempat

- b Program dan isi pendidikan dalam bentuk struktur kurikulum;
 - c Jumlah dan kualifikasi pendidikan dan tenaga kependidikan;
 - d Sarana dan prasarana memadai baik jumlah dan kualitasnya;
 - e Pembiayaan yang diuraikan dalam komponen biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal (yang harus dikeluarkan oleh peserta didik);
 - f Rencana sistem evaluasi dan sertifikasi;
- Rencana manajemen dan proses pendidikan dalam bentuk uraian manajemen pengendalian mutu dan metodologi pembelajaran.

BAB IV PENGELOLA PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Sebelum memperoleh izin penyelenggaraan lembaga kursus dan pelatihan wajib melaporkan keberadaan Lembaga Kursus kepada Dinas Pendidikan kota Metro dan diberikan status Tercatat.
- (2) Pemberian Izin penyelenggaraan kursus dikeluarkan oleh Walikota melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Setelah LKP mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Metro.
- (3) Apabila seluruh persyaratan untuk memperoleh izin penyelenggaraan telah terpenuhi maka permohonan izin dapat langsung diproses.
- (4) Tenggang waktu diberikan sekurang-kurangnya selama 3 bulan bagi Lembaga Kursus yang belum dapat memenuhi sebagian persyaratan. Selama tenggang waktu tersebut Lembaga Kursus dan pelatihan (LKP) yang bersangkutan dalam pembinaan Dinas yang ditunjuk oleh Walikota.
- (5) Evaluasi akan dilakukan dalam tempo 1 bulan sejak Lembaga Kursus tercatat di Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Apabila dalam tempo tersebut Lembaga Kursus yang belum dapat memenuhi persyaratan maka evaluasi akan dilakukan pada bulan berikutnya.
- (6) Apabila dalam tempo 3 bulan sejak Lembaga kursus mencatatkan diri, persyaratan yang ditentukan tidak dapat dilengkapi maka permohonan izin tidak dapat diproses dan lembaga kursus tersebut dinyatakan ditutup.
- (7) Sebelum izin diterbitkan dilarang memasang papan nama di luar gedung atau di luar kavling lokasi kursus

BAB V MASA BERLAKU IZIN DAN DAFTAR ULANG

Pasal 6

- (1) Bentuk dan macamnya izin penyelenggaraan Kursus dan pelatihan berlaku selama 3 tahun
- (2) Izin penyelenggaraan dimaksud ayat (1) wajib didaftar ulang setiap habis masa berlakunya
- (3) Dilarang melakukan kegiatan lain di luar ketentuan perizinan yang diberikan

BAB VI PENANAMAN MODAL ASING

Pasal 7

Izin penyelenggaraan kursus bagi badan usaha yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing ditambah persyaratan sebagai berikut :

- a. Kerjasama dengan lembaga kursus yang sudah mendapatkan izin
- b. Mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Nasional
- c. Mendapatkan izin/keterangan penanaman modal asing (PMA) dari Badan Kooordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- d. Mendapatkan izin penggunaan tenaga asing dari Derpartemen Tenaga Kerja yang menggunakan tenaga asing

BAB VII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 8

- (1) Izin kursus yang diselenggarakan sekolah, perguruan tinggi atau lembaga/institusi yang menyelenggarakan kursus untuk masyarakat umum dengan memanfaatkan sarana / prasarana milik pemerintah diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (2) Apabila sekolah, perguruan tinggi atau lembaga lain yang sejenis tidak memiliki fungsi dan atau memiliki izin penyelenggaraan kursus dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai lembaga asing yang menyelenggarakan kursus di Indonesia diatur lebih lanjut berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan serta ketentuan mengenai penanaman modal yang mengatur tentang penggunaan tenaga asing.

BAB VIII PENJAMINAN MUTU

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin Mutu penyelenggaraan kursus dan pelatihan (LKP) setiap penyelenggara kursus wajib memiliki Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK) serta melaporkan keadaan kursus setiap 6 (enam) Bulan meliputi jumlah warga belajar, jumlah staf pengajar, jumlah tenaga administratif (pengelola) keadaan sarana belajar mengajar
- (2) Setiap penyelenggara kursus wajib melaksanakan pengujian dan Uji Kompetensi kepada peserta didik
- (3) Pengujian dan Uji Kompetensi dilaksanakan dalam skala Lokal oleh Lembaga kursus yang bersangkutan dan Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang dibentuk oleh Organisasi profesi yang diakui oleh pemerintah
- (4) Setiap penyelenggara kursus wajib melaporkan pelaksanaan ujian lokal 2 minggu sebelumnya, dan akan dimonitor oleh petugas dari Dinas Pendidikan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas
- (5) Setiap peserta didik yang telah lulus ujian lokal berhak mendapat sertifikat/surat keterangan dari Lembaga Kursus
- (6) Pemberian sertifikat/surat keterangan wajib mendapat pengesahan dari kepala Dinas Pendidikan Kota Metro
- (7) Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi berdasarkan Kurikulum Nasional
- (8) Peserta didik yang telah lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui oleh Pemerintah

BAB IX
KETENTUAN SANKSI

Pasal 10

Terhadap Lembaga Pendidikan Kursus yang tidak mematuhi salah satu ketentuan yang dimaksud dalam pasal 6 , 7, 8 dan 9 dikenai sanksi pelanggaran yaitu :

- a Proses pemberian izin penyelenggaraan ditunda
- b Kegiatan belajar mengajar dihentikan untuk sementara
- c Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dicabut selama waktu yang tidak ditentukan

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka semua ketentuan yang mengatur materi hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 29 April 2011

WAKIL WALIKOTA METRO,

R. SALEH CHANDRA PAHLAWAN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 2 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

ZAINI NURMAN

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2011 NOMOR.....14.....